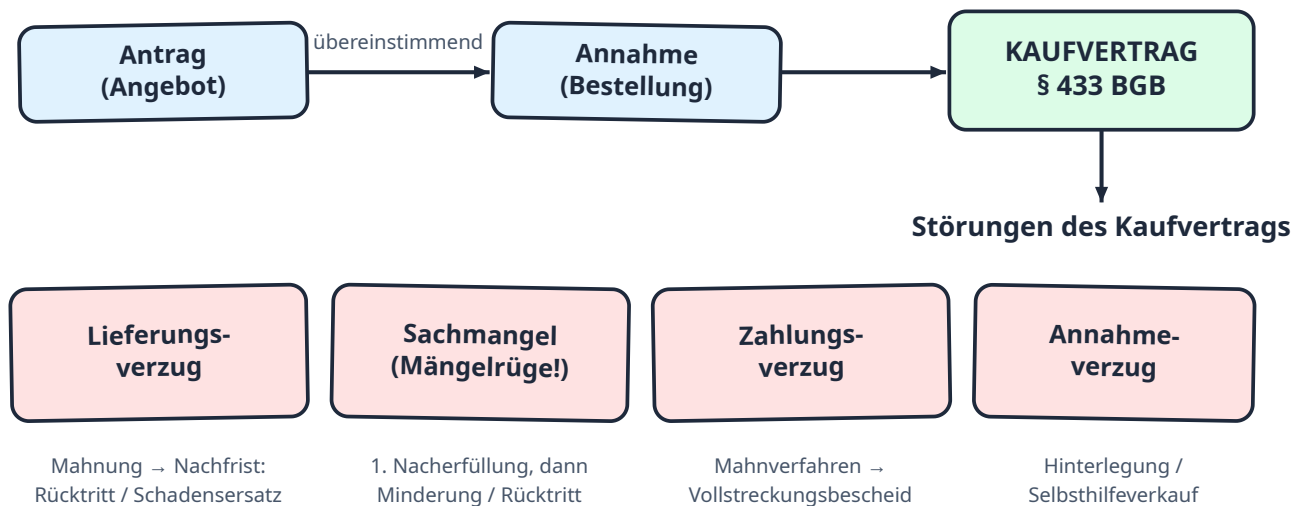


# Kaufvertrag & Kaufvertragsstörungen

Zustandekommen des Kaufvertrags, Handelsgeschäfte, Mängelrüge sowie Zahlungsverzug, Verjährung und Mahnverfahren.

 In 16 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



**Merke: Kaufleute müssen Ware unverzüglich prüfen und rügen (§ 377 HGB)!**

So kommt ein Kaufvertrag zustande – und diese Störungen gibt es

## Zustandekommen des Kaufvertrags

Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: **Antrag (Angebot)** und **Annahme**. Die Anfrage ist rechtlich unverbindlich. Ein Angebot ist grundsätzlich bindend (§ 145 BGB), außer es enthält eine **Freizeichnungsklausel** (z. B. "freibleibend" = kein verbindliches Angebot; "solange Vorrat reicht" = verbindlich, solange Ware vorhanden). Ist ein Angebot befristet, kommt der Vertrag mit der fristgerechten **Bestellung** (= Annahme) zustande. Die Auftragsbestätigung ist dann nur noch Bestätigung, kein neuer Antrag.

## Handelsgeschäfte

Ein **zweiseitiges Handelsgeschäft** liegt vor, wenn beide Vertragspartner Kaufleute sind. Nur dann gilt die kaufmännische **Untersuchungs- und Rügepflicht (§ 377 HGB)**: Ware unverzüglich prüfen und Mängel unverzüglich rügen, sonst gilt sie als genehmigt.

## Mängelarten

- **Offener Mangel:** sofort bei normaler Prüfung erkennbar (z. B. Kratzer).
- **Versteckter Mangel:** erst später erkennbar.

- **Arglistig verschwiegener Mangel:** bewusst verschwiegen.

## Rechte des Käufers

Vorrangig: **Nacherfüllung** – nach Wahl des Käufers **Nachbesserung (Reparatur)** oder **Ersatzlieferung**. Nachrangig: Minderung, Rücktritt, Schadensersatz.

## Zahlungsverzug & Verjährung

Verzug tritt ein, wenn nach Fälligkeit + Mahnung (oder 30 Tage nach Rechnung/Fälligkeit) nicht gezahlt wird. Die regelmäßige **Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre** und beginnt zum Jahresende. Eine **Abschlagszahlung (Anerkenntnis)** unterbricht die Verjährung – sie beginnt neu zu laufen.

## Mahnverfahren

Bleibt die Zahlung aus, folgt das **gerichtliche Mahnverfahren**: Mahnbescheid → Vollstreckungsbescheid. Legt der Schuldner keinen Widerspruch/Einspruch ein, erhält der Gläubiger einen **vollstreckbaren Titel** und kann die **Zwangsvollstreckung** einleiten.

**Merke:** Anfrage = unverbindlich, Angebot = verbindlich (außer Freizeichnung), Bestellung = Annahme.



### Eselsbrücken

- AABBB: Anfrage – Angebot – Bestellung – Bestätigung ist die Reihenfolge der Auftragsanbahnung.
- "Freibleibend fliegt frei" – bei der Klausel 'freibleibend' ist der Anbieter NICHT gebunden.
- Verjährung: 3 Jahre, Start Silvester – die Uhr tickt erst ab dem 31.12. des Kaufjahres.
- Nacherfüllung zuerst: erst REParieren oder ERSetzen, dann erst mindern/zurücktreten.

### ✓ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wann kommt ein Kaufvertrag rechtlich zustande?
- ☐ Was unterscheidet die Klausel 'freibleibend' von 'solange Vorrat reicht'?
- ☐ Welche zwei vorrangigen Rechte hat der Käufer bei einem Mangel?
- ☐ Wie lang ist die regelmäßige Verjährungsfrist und wann beginnt sie?
- ☐ Was bewirkt eine Abschlagszahlung für die Verjährung?

## **Meine Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Kundenbeziehungsprozesse → Unterricht